

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 9/2017

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
regimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos / relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ambito del dominio publico y en el ambito patrimonial	1-10	Artículo 1; Artículo 2; Artículo 3; Artículo 4. regimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos; ...
Bloque de artículos 11-20	11-20	Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...
Bloque de artículos 21-30	21-30	Artículo 21; Artículo 22; Artículo 23; Artículo 24; ...
Bloque de artículos 31-40	31-40	Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; ...
del codigo de comercio, sobre el ente destinatario del mismo	41-49	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 42. del codigo de comercio, sobre el ente destinatario del mismo.; Artículo 43; ...
Bloque de artículos 50-59	50-59	Artículo 50; Artículo 51; Artículo 52; Artículo 53; ...
Bloque de artículos 60-69	60-69	Artículo 60; Artículo 61; Artículo 62; Artículo 63; ...
de esta ley / las siguientes	69-75	Artículo 69. de esta ley.; Artículo 70; Artículo 71; Artículo 71. 1, letra a).; ...
de dicha ley / dos.3.o de esta ley.»	76-83	Artículo 76; Artículo 76. de dicha ley.; Artículo 77; Artículo 78; ...
Bloque de artículos 84-93	84-93	Artículo 84; Artículo 85; Artículo 86; Artículo 87; ...
Bloque de artículos 94-103	94-103	Artículo 94; Artículo 95; Artículo 96; Artículo 97; ...
c) / de la presente ley	104-111	Artículo 104; Artículo 105; Artículo 106; Artículo 107; ...
1, caracter de emergencia	112-120	Artículo 112; Artículo 113; Artículo 114; Artículo 115; ...
Bloque de artículos 121-130	121-130	Artículo 121; Artículo 122; Artículo 123; Artículo 124; ...
Bloque de artículos 131-140	131-140	Artículo 131; Artículo 132; Artículo 133; Artículo 134; ...
atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida	141-149	Artículo 141; Artículo 142; Artículo 143; Artículo 144; ...
de la presente ley	149-156	Artículo 149. de la presente ley.; Artículo 150; Artículo 150. de esta ley.; Artículo 151; ...
Bloque de artículos 157-166	157-166	Artículo 157; Artículo 158; Artículo 159; Artículo 160; ...
Bloque de artículos 167-176	167-176	Artículo 167; Artículo 168; Artículo 169; Artículo 170; ...
Bloque de artículos 177-186	177-186	Artículo 177; Artículo 178; Artículo 179; Artículo 180; ...
Bloque de artículos 187-196	187-196	Artículo 187; Artículo 188; Artículo 189; Artículo 190; ...
Bloque de artículos 197-206	197-206	Artículo 197; Artículo 198; Artículo 199; Artículo 200; ...
Bloque de artículos 207-216	207-216	Artículo 207; Artículo 208; Artículo 209; Artículo 210; ...
Bloque de artículos 217-226	217-226	Artículo 217; Artículo 218; Artículo 219; Artículo 220; ...
Bloque de artículos 227-236	227-236	Artículo 227; Artículo 228; Artículo 229; Artículo 230; ...
Bloque de artículos 237-246	237-246	Artículo 237; Artículo 238; Artículo 239; Artículo 240; ...
Bloque de artículos 247-256	247-256	Artículo 247; Artículo 248; Artículo 249; Artículo 250; ...
Bloque de artículos 257-266	257-266	Artículo 257; Artículo 258; Artículo 259; Artículo 260; ...
Bloque de artículos 267-276	267-276	Artículo 267; Artículo 268; Artículo 269; Artículo 270; ...
Bloque de artículos 277-286	277-286	Artículo 277; Artículo 278; Artículo 279; Artículo 280; ...
Bloque de artículos 287-296	287-296	Artículo 287; Artículo 288; Artículo 289; Artículo 290; ...
Bloque de artículos 297-306	297-306	Artículo 297; Artículo 298; Artículo 299; Artículo 300; ...
Bloque de artículos 307-316	307-316	Artículo 307; Artículo 308; Artículo 309; Artículo 310; ...

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Bloque de artículos 317-326	317-326	Artículo 317; Artículo 318; Artículo 319; Artículo 320; ...
Bloque de artículos 327-336	327-336	Artículo 327; Artículo 328; Artículo 329; Artículo 330; ...
Bloque de artículos 337-347	337-347	Artículo 337; Artículo 338; Artículo 339; Artículo 340; ...

2. Resumen de estudio

regimen aplicable a los negocios juridicos excluidos / relaciones juridicas, negocios y contratos excluidos en el ambito del dominio publico y en el ambito patrimonial (arts. 1-10)

- La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y
- Convenios y encomiendas de gestión. 1.
- Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.

Bloque de artículos 11-20 (arts. 11-20)

- Otros negocios o contratos excluidos. 1.
- Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 2.
- Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral. 1.

Bloque de artículos 21-30 (arts. 21-30)

- Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral. 1.
- Tendrán la consideración de contratos privados: a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior. b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 2.
- Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados. 1.

Bloque de artículos 31-40 (arts. 31-40)

- Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal. 1.
- Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización. 2.
- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

del codigo de comercio, sobre el ente destinatario del mismo (arts. 41-49)

- La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2.
- Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado. 1.
- Solicitud de medidas cautelares. 1.

Bloque de artículos 50-59 (arts. 50-59)

- Iniciación del procedimiento y plazo. 1.
- El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de modo inequívoco y manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos: a) La incompetencia del órgano para conocer del recurso. b) La falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación de la persona que interpone el recurso en nombre de otra, mediante poder que sea suficiente a tal efecto. c) Haberse interpuesto el recurso contra actos no susc
- Efectos de la resolución del recurso especial. 1.

Bloque de artículos 60-69 (arts. 60-69)

- Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 1.

- Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 2.

de esta ley / las siguientes (arts. 69-75)

- Apreciación de la prohibición de contratar.
- Integración de la solvencia con medios externos. 1.

de dicha ley / dos.3.o de esta ley.» (arts. 76-83)

- Concreción de las condiciones de solvencia. 1.
- Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. 1.
- Comprobación de los elementos de la clasificación.

Bloque de artículos 84-93 (arts. 84-93)

- Acreditación de la capacidad de obrar. 1.
- Solvencia técnica en los contratos de suministro. 1.
- Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 1.

Bloque de artículos 94-103 (arts. 94-103)

- Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 1.
- El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.
- Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.

c) / de la presente ley (arts. 104-111)

- Revisión en casos de demora en la ejecución.
- Constitución, reposición y reajuste de garantías. 1.

1, caracter de emergencia (arts. 112-120)

- Régimen de las garantías prestadas por terceros. 1.
- Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

Bloque de artículos 121-130 (arts. 121-130)

- Pliegos de cláusulas administrativas generales. 1.
- Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 1.
- Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 1.

Bloque de artículos 131-140 (arts. 131-140)

- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección. 2.
- Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones. 1.
- Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 1.

atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida (arts. 141-149)

- Declaración responsable y otra documentación. 1.
- atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
- En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del

procedimiento que establece este artículo. 2.

de la presente ley (arts. 149-156)

- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
- Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación. 1.

Bloque de artículos 157-166 (arts. 157-166)

- Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación. 1.
- Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los artículos 87 a 91, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. 2.
- Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación. 1.

Bloque de artículos 167-176 (arts. 167-176)

- Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.
- En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 2.
- Presentación, examen de las ofertas y adjudicación. 1.

Bloque de artículos 177-186 (arts. 177-186)

- Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación. 1.
- Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del órgano de contratación.
- La licitación del concurso de proyectos se publicará en la forma prevista en el artículo 135 y en las demás disposiciones de esta Ley que resulten de aplicación. 2.

Bloque de artículos 187-196 (arts. 187-196)

- Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso.
- Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 1.
- Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros. 1.

Bloque de artículos 197-206 (arts. 197-206)

- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.
- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. 1.
- Obligatoriedad de las modificaciones del contrato. 1.

Bloque de artículos 207-216 (arts. 207-216)

- En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 2.
- Aplicación de las causas de resolución. 1.
- Pagos a subcontratistas y suministradores. 1.

Bloque de artículos 217-226 (arts. 217-226)

- Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 1.
- Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo marco. 1.
- Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. 1.

Bloque de artículos 227-236 (arts. 227-236)

- Funcionalidad y principios de actuación. 1.

- A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. b) Obras de reparación simple. c) Obras de conservación y mantenimiento. d) Obras de demolición. 2.
- Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

Bloque de artículos 237-246 (arts. 237-246)

- La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
- Modificación del contrato de obras. 1.
- La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 2.

Bloque de artículos 247-256 (arts. 247-256)

- Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas. 2.
- Modalidades de ejecución de las obras. 1.
- A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración concedente.

Bloque de artículos 257-266 (arts. 257-266)

- Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica. b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270. c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de las obras.
- El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 2.
- Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación. 1.

Bloque de artículos 267-276 (arts. 267-276)

- Retribución por la utilización de las obras. 1.
- Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario. 1.
- Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional.

Bloque de artículos 277-286 (arts. 277-286)

- Se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y explotación, o solo la explotación, de las obras objeto de concesión.
- Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
- Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210.

Bloque de artículos 287-296 (arts. 287-296)

- Ejecución del contrato de concesión de servicios. 1.
- Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.
- En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la presente Ley.

Bloque de artículos 297-306 (arts. 297-306)

- En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de concesión de servicios, le será de aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel.

- Pago en metálico y en otros bienes. 1.
- Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, las siguientes: a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada

Bloque de artículos 307-316 (arts. 307-316)

- La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 2.
- Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía.
- Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas se regirán por las normas del presente Título.

Bloque de artículos 317-326 (arts. 317-326)

- Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada.
- Efectos, modificación y extinción de los contratos.
- Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación.

Bloque de artículos 327-336 (arts. 327-336)

- Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovación.
- Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 1.
- Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos. 1.

Bloque de artículos 337-347 (arts. 337-347)

- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 1.
- Voluntariedad de la inscripción. 1.
- Plataforma de Contratación del Sector Público. 1.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 29	ontratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se esta	29
Artículo 29	Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.	29
Artículo 29	6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.	29
Artículo 29	mpre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario o, tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco o	29
Artículo 29	e hayan enviado las invitaciones a presentar oferta del nuevo contrato basado o específico al menos quince días antes de la finalización del contrato originario.	29
Artículo 29	c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la pres	29
Artículo 29	e que cumplan los requisitos previstos en el artículo 118 de esta ley, que su duración no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año de duración venga justificado exclusivamente por la duración del período de garantía estab	29
Artículo 29	s menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.	29
Artículo 45	ulo de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.	45
Artículo 45	de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.	45
Artículo 45	La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de seis años y no podrá prorrogarse.	45
Artículo 49	de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a	49
Artículo 50	El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles.	50
Artículo 50	apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente: a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones	50
Artículo 50	b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.	50
Artículo 51	s que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de	51
Artículo 52	deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas por plazo de diez días , con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a completar su recurso.	52
Artículo 52	En este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes intere	52

4. Diferencias y puntos de confusión

regimen aplicable a los negocios juridicos excluidos / relaciones juridicas, negocios y contratos excluidos en el ambito del dominio publico y en el ambito patrimonial / Bloque de artículos 11-20: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 11-20 / Bloque de artículos 21-30: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 21-30 / Bloque de artículos 31-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-30 frente a 31-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 31-40 / del código de comercio, sobre el ente destinatario del mismo: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (31-40 frente a 41-49). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

del código de comercio, sobre el ente destinatario del mismo / Bloque de artículos 50-59: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (41-49 frente a 50-59). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.